

1500693-45.2021.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500693-45.2021.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500693-45.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2154546/2021 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 12945410 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 429/21/115 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 185/21/121 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 2154546 - DEL.INV.GER. REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO DIEGO MAGALHÃES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 70/71) em face de FRANCISCO DIEGO MAGALHÃES, qualificado às fls. 30, porque, consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 19 de maio de 2021, durante a madrugada (repouso noturno), na Estrada da Manga Larga, Km 03, Centro, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, o denunciado, subtraiu, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, 09 garrafas de bebidas, 01 (uma) televisão; 01 (um) microondas; 01 (um) forno elétrico; 01 mixer da marca Walita; 01 (uma) carabina de pressão; 01 latinha contendo chumbinhos; 04 (quatro) varas de pesca com o molinete; 01 caixa contendo diversos acessórios de pesca; 01 (uma) sela/arreio de cavalo; 01 caixa de plástico; 01 termômetro digital; 01 (um) botijão de gás; 01 (uma) piscina inflável; e

diversos itens para higiene pessoal (sabonetes, shampoos, escovas de dente, desodorantes), pertencentes a Thiago Alves de Oliveira.

Por tais razões, pleiteou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a condenação do acusado FRANCISCO DIEGO MAGALHÃES como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Recebida a denúncia no dia 27/12/2021 (fls. 72/73), o réu foi citado à fl. 105 e apresentou resposta à acusação as fls. 109/111.

O recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 148/149).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas e o réu foi interrogado.

As alegações finais foram apresentadas, sendo que o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da inicial. A Defesa requereu a absolvição dada à fragilidade das provas. Subsidiariamente, postulou aplicação da pena no mínimo legal.

É o RELATÓRIO.

DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Dos fatos: Extraí-se da denúncia que:

"(...) Segundo apurado, o denunciado ingressou na casa do sítio do ofendido, por meio do arrombamento da janela de madeira de um dos cômodos, mediante percussão de um instrumento contundente não identificado.

Na sequência, o imputado subtraiu os bens acima descritos e deixou o local dos fatos com os objetos em seu poder.

Posteriormente, durante as investigações, FRANCISCO foi preso nesta Comarca por policiais civis em razão da sua condição de evadido do sistema prisional, ocasião em que ele estava acompanhado pela namorada Sheila.

Nesse contexto, alguns objetos de origem ilícita foram apreendidos no automóvel conduzido por FRANCISCO, enquanto outros bens foram apreendidos na casa de Sheila, com a devida autorização dela.

Dentre os objetos recuperados, a vítima Thiago Alves de Oliveira reconheceu 09 garrafas de bebidas, 01 espingarda de pressão, 04 varas de pesca, 01 latinha contendo chumbinhos, 01 caixa em material plástico, diversos acessórios de pesca, 01 sela com barrigueira, 01 caixa em plástico, 04 frascos desodorante, 01 mixer e 01 termômetro digital, que lhe foram prontamente restituídos. (...)"

Tipo Penal

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

A conduta imputada ao acusado é de no dia, hora e local citados, subtrair, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, 09 garrafas de bebidas, 01 (uma) televisão; 01 (um) microondas; 01 (um) forno elétrico; 01 mixer da marca Walita; 01 (uma) carabina de pressão; 01 latinha contendo chumbinhos; 04 (quatro) varas de pesca com o molinete; 01 caixa contendo diversos acessórios de pesca; 01 (uma) sela/arreio de cavalo; 01 caixa de plástico; 01 termômetro digital; 01 (um) botijão de gás; 01 (uma) piscina inflável; e diversos itens para higiene pessoal (sabonetes, shampoos, escovas de dente, desodorantes), pertencentes a Thiago Alves de Oliveira.

A pretensão punitiva merece procedência.

Da Materialidade:

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de fls.

03/04 e 05/07, auto de reconhecimento dos objetos (fls. 24/25 e 27), pelas fotografias de fls. 26 e 28, pelo laudo pericial do local de fls. 54/56, bem como pela prova oral e documental angariada ao feito.

Da Autoria:

Quanto à autoria do crime, também é certa e recai sobre a pessoa do acusado FRANCISCO DIEGO MAGALHÃES.

O acusado FRANCISCO DIEGO MAGALHÃES disse que não são verdadeiros os fatos. Disse que estava preso há duas semanas, quando fora informado da acusação. Reafirmou que estava preso quando o crime aconteceu. Negou terem sido encontrados os objetos citados na inicial. Declinou que os objetos encontrados em seu veículo eram de sua propriedade. Disse que quando fora abordado estava acompanhado de Sheila, porém não sabe se ela conduziu os policiais até a casa dela.

A negativa do requerido não merece prosperar, valendo acrescer que fora ele encontrado com os objetos do crime poucas horas após a ocorrência, em circunstância que faz forte prova de que fora ele o autor do delito.

A vítima Thiago Alves de Oliveira declarou que possui um sítio e que seu funcionário relatou que alguém entrara no imóvel e furtara objetos. Disse ter feito ocorrência e que viu na delegacia alguns objetos e os reconheceu, recuperando parte dos bens. Acredita ter perdido cerca de quatro mil reais. Indicou que uma janela de madeira do imóvel foi arrombada. Disse que não sabe o horário do ocorrido, sendo que o furto fora constatado somente no dia seguinte, pelo funcionário do sítio.

A testemunha Gilson de Almeida Santana, policial civil, declarou ter participado da investigação, quando detivera o requerido que na época dos fatos era procurado. Disse ter encontrado os bens pertencentes ao ofendido, parte no carro, parte no imóvel ocupado pelo requerido. Indicou quando dos fatos estavam ocorrendo furtos em sítios e fazendas. Esclareceu que outros furtos foram solucionados com a prisão do requerido.

Saliente-se que o depoimento dos policiais é de válido e de suma importância, como já consignou a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, mormente se levarmos em conta sua confissão extrajudicial, amparada por depoimentos e outros indícios. 2. O depoimento de policiais tem a mesma presunção de credibilidade de qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que o mesmo tem algum interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. 3 - inadmissível o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 16, da Lei nº 6.368/76 quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser o réu usuário e dependente da droga. Decisão improvida. (TJ-GO; ACr 30909-2/213; Proc. 200700706288; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elcy Santos de Melo; Julg. 05/06/2007; DJGO 20/06/2007) LEI 6368-1976, art. 16.

O crime de furto restou consumado vez que o autor dos fatos logrou inverter a posse da res furtiva e nela se manter. O furto, pois, consuma-se desta forma, ou seja, com a inversão da posse, ainda que breve e não mansa e pacífica, como aconteceu no caso presente. É o que aduz a jurisprudência: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. PENA- BASE. FIXAÇÃO. 1. O furto consuma-se com a inversão da posse, ainda que por breve período, não sendo necessário que esta seja mansa e tranqüila.

2. O envolvimento do acusado em outros fatos criminosos, refletindo, de forma negativa, no exame da personalidade, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Recurso improvido. (TJ-DF; Rec. 2005.03.1.023064-6; Ac. 323.605; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. César Loyola; DJDFTE 21/10/2008; Pág. 85)..

Acrescento que é de grande valor probatório a circunstância de a res furtiva ter sido encontrada na casa do réu, situação que prova a autoria do furto, como já decidia a jurisprudência: PROVA. FURTO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. VALOR. No crime de furto, é irrelevante a ausência de testemunha presencial se o réu encontra-se sozinho em sua casa logo após o crime, com as coisas subtraídas, não sendo lícito acreditar que outro as tenha deixado no local. (TACRIM-SP; APL 1267221/0; Segunda Câmara; Rel. Juiz Silvério Ribeiro; Julg. 22/11/2001)

Vale notar que o fato de o réu ter sido encontrado com a res furtiva, gera inversão do ônus da prova, de maneira que passa a ele o dever de provar que não é o autor do

crime, diante do forte elemento probatório, conforme ensina a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DAS PENAS. NÃO-OCORRÊNCIA. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PENA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. I - A denúncia não é inepta quando descreve os fatos, ainda que de forma sucinta, apontando os sujeitos ativo e passivo, a materialidade e as circunstâncias do delito. II - Não é necessária uma análise exaustiva das circunstâncias judiciais constantes do art. 59, do Código Penal, e tendo o magistrado sentenciante apresentado fundamentação suficiente para justificar a pena-base aplicada, não há que se falar em nulidade da sentença. III - Nos delitos patrimoniais, com o é o caso do furto, inverte-se o ônus da prova desfavoravelmente ao réu se este é encontrado na posse da Res furtiva. IV - O princípio da insignificância não encontra amparo legal para fins de configurar a atipicidade material do crime de furto qualificado, sob pena de se violar inaceitavelmente os princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos poderes. V - Se o crime de furto deixa vestígios materiais, é indispensável, para a consideração da qualificadora do rompimento de obstáculos (inciso I do § 4º do art. 155 do CP), o exame de corpo de delito, não o suprimindo depoimentos testemunhais ou mesmo a declaração do acusado. VI - Se as penas foram fixadas de forma exacerbada, impõe-se a sua reestruturação, a fim de reduzi-las ao patamar adequado. (TJ-MG; APCR 1.0223.07.236627- 9/0011; Divinópolis; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Adilson Lamunier; Julg. 16/06/2009; DJEMG 06/07/2009) CP, art. 59.

De se observar que o acusado promove, salvo melhor juízo, equívoco ao afirmar que quando da prática do crime encontrava-se preso, uma vez que da análise do boletim de ocorrência de fls. 03/04 verifica-se que o delito ocorrera nas primeiras horas do dia 19 de maio de 2021 e fora comunicado à polícia, como sói poderia ser, na parte da tarde do mesmo dia 19 de maio de 2021.

Daí porque necessário dizer que o policial civil GILSON SANTANA não mentira como sem cautela afirmara, data venia a Defesa, pois retratara exatamente como ocorreram os fatos, sendo certo que caso o crime tivesse acontecido na noite do dia 19 para o dia 20 de maio de 2021, como quis fazer crer a Defesa, a comunicação feita no mesmo dia 19 de maio de 2021 na parte da tarde (fls. 03/04) importaria antecipação de evento futuro pela vítima, assim como o encontro da res furtiva e na posse do requerido, antes da ocorrência da subtração, um fenômeno de difícil explicação. A qualificadora do rompimento do obstáculo restou confirmada pelo laudo pericial de fls. 54/56, porém a causa de aumento de pena do crime ter sido cometido durante o repouso noturno não restou demonstrada de forma segura, restando acertado pela prova oral que não fora possível a determinação da hora que o delito ocorrera. O dolo do agente restou evidenciado. A conduta do denunciado, por evidente, é típica e se subsume com perfeição ao tipo legal do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu FRANCISCO DIEGO MAGALHÃES, às penas do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, com a exclusão da causa de aumento do art. 155, §1º do Código Penal.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

DA FIXAÇÃO DA PENA:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo réu vai além do que o desvalor da ação e do resultado coligidos pelo legislador. O acusado possuía plena consciência de sua ilicitude, e podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Isto porque o requerido atingira grande valor patrimonial na subtração. Antecedentes: o réu possui diversas anotações em

sua Folha Penal (fls. 152/161). Conduta social e personalidade: não restaram denegridas. Motivos do Crime: não apurados. Circunstâncias do Crime: não desfavorecem o acusado. Consequências da conduta ilícita: não foram além das que são insitas ao delito. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento.

Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao réu, aplico-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Atenuantes e Agravantes: Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa no mínimo legal.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causas de diminuição ou aumento de pena

Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente SEMIABERTO (art. 33, §2º, "c" do Código Penal), por conta da reincidência e 14 (quatorze) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Substituição: Incabível ante a reincidência reconhecida.

Sursis: Incabível ante a reincidência reconhecida.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

(a) Ausente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, parágrafo único). (b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. Deixo de fixar indenização por falta de parâmetros (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92). (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. (f) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 57 do Conselho Nacional de Justiça, deixo de determinar a expedição da guia de recolhimento provisório. (g) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena.

Em função do art. 201, § 2º, do CPP, comunique-se ao ofendido.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se

Registro, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA